



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 декабря 2021 г. № 2213

МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г., за исключением абзаца второго подпункта "и" пункта 1 и пункта 2 изменений, утвержденных настоящим постановлением, которые вступают в силу с 27 декабря 2021 г., и не применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок, приглашения принять участие в которых направлены до дня вступления в силу настоящего постановления, в том числе к контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, до дня вступления в силу настоящего постановления.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 6 декабря 2021 г. № 2213

**ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации**

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 29, ст. 4023; № 52, ст. 7983; 2020, № 31, ст. 5192; 2021, № 36, ст. 6406):

- а) абзац третий пункта 2 признать утратившим силу;
- б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Установить, что при осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, включенной в перечень, заказчик отклоняет все заявки, содержащие предложения о поставке радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), при условии, что на участие в закупке подана 1 (или более) удовлетворяющая требованиям извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" предусмотрена документация о закупке) заявка, содержащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции, страной происхождения которой являются только государства - члены Евразийского экономического союза.

Подтверждением страны происхождения радиоэлектронной продукции является одно из следующих условий:

а) наличие сведений о такой продукции в реестре и соответствие информации о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории Российской Федерации требованиям, установленным для целей осуществления закупок постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) соответствующих операций (условий);

б) наличие сведений о такой продукции в евразийском реестре промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, правила формирования и ведения которого устанавливаются правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), и соответствие информации о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории государства - члена Евразийского экономического союза требованиям, установленным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105 "Об утверждении Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок" (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) соответствующих операций (условий);

в) наличие сертификата о происхождении товара, выдаваемого уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами (далее - сертификат по форме СТ-1), - для целей осуществления закупок радиоэлектронной продукции, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в которых направлены:

до 30 июня 2022 г. включительно - в отношении радиоэлектронной продукции, кроме продукции, указанной в абзаце третьем настоящего подпункта, страной происхождения которой являются государства - члены

Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации);

до 31 декабря 2022 г. включительно - в отношении радиоэлектронной продукции, являющейся медицинским изделием и классифицируемой в рамках следующих кодов в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014: 26.51.53.140, 26.51.53.190, 26.51.70.110, 26.60.11.111, 26.60.11.112, 26.60.11.113, 26.60.12.110, 26.60.12.129, 32.50.1, 32.50.21.112, 26.60.11.119, 26.60.11.120, 26.60.11.129, 26.60.11.130, 26.60.12.111, 26.60.12.119, 26.60.12.120, 26.60.12.124, 27.40.39.110, 32.50.13.190, 32.50.13, 26.60.12.121, 26.60.12.122, 26.60.12.123, 26.60.12.131, 26.60.12.132, 26.60.13.130, 26.60.13.190, 26.60.13, 26.60.13.120, 26.60.13.140, 26.60.13.150, 26.60.13.180, 26.60.13.190, 28.25.13.110, 32.50.50, 28.25.14.110, 32.50.50.190, 32.50.12, 32.50.21.121, 32.50.21.122, 32.50.21.129, 32.50.21.160, 32.99.59.000.";

в) пункт 3¹ изложить в следующей редакции:

"3¹. Установить, что для подтверждения соответствия радиоэлектронной продукции условиям, предусмотренным подпунктами "а" - "в" пункта 3 настоящего постановления, участник закупки в составе заявки на участие в закупке представляет следующие документы и (или) информацию соответственно:

номер реестровой записи из реестра, а также информация о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории Российской Федерации, если такое предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) соответствующих операций (условий);

номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, а также информация о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории государства - члена Евразийского экономического союза, если такое предусмотрено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105 "Об утверждении Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок" (для продукции, в отношении которой

установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) соответствующих операций (условий);

копия сертификата по форме СТ-1.

В случае предоставления участником закупки в составе заявки на участие в закупке в соответствии с абзацами вторым и третьим настоящего пункта информации из реестра или евразийского реестра промышленных товаров без указания информации о совокупном количестве баллов в отношении продукции, для которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) соответствующих операций (условий), или с указанием совокупного количества баллов, не соответствующего требованиям, установленным для целей закупок постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" или решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105 "Об утверждении Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок" соответственно, такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке продукции, происходящей из иностранных государств.

Номера реестровых записей не предоставляются при поставках вооружения, военной и специальной техники, принятых на вооружение, снабжение, в эксплуатацию, и (или) при поставках образцов вооружения, военной и специальной техники, разработанных в соответствии с конструкторской документацией с литерой не ниже "О₁". Информация о таких товарах не подлежит включению в реестр.";

г) пункты 4 и 5 признать утратившими силу;

д) в пункте 6 слова "реестр евразийских промышленных товаров" заменить словами "евразийский реестр промышленных товаров";

е) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. При исполнении контракта, указанного в пункте 7 настоящего постановления, замена радиоэлектронной продукции на радиоэлектронную продукцию, страной происхождения которой не являются государства - члены Евразийского экономического союза, не допускается.";

ж) подпункт "б" пункта 10 изложить в следующей редакции:

"б) осуществление закупки радиоэлектронной продукции заказчиками, осуществляющими деятельность на территории иностранного государства;"

з) в Правилах формирования и ведения единого реестра российской радиоэлектронной продукции, утвержденных указанным постановлением:

в пункте 14:

подпункт "г" изложить в следующей редакции:

"г) заявитель является:

разработчиком встроенного прикладного программного обеспечения, используемого в телекоммуникационном оборудовании, и (или) обладает исключительными правами на такое программное обеспечение либо правом использования программного обеспечения, предоставленным по договору (в этом случае сведения о программном обеспечении должны быть включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных либо в единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, ведение которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд");

обладателем права использования встроенного системного программного обеспечения - операционной системы, используемого в телекоммуникационном оборудовании, в объеме, обеспечивающем заявителю в течение срока производства телекоммуникационного оборудования без каких-либо ограничений со стороны третьих лиц обладание исходным кодом такого программного обеспечения, а также неограниченное право на его переработку (модернизацию) и дальнейшее распространение;

правообладателем изобретения или полезной модели в случае, если они используются в составе телекоммуникационного оборудования, либо ему предоставлено право использования в составе телекоммуникационного оборудования изобретения или полезной модели по договору.

Заявителем осуществляется модификация программного обеспечения самостоятельно либо на основании соответствующего договора со сторонней организацией с целью дальнейшего развития и улучшения качеств телекоммуникационного оборудования;";

подпункт "и" изложить в следующей редакции:

"и) в телекоммуникационном оборудовании (за исключением телекоммуникационного оборудования, подлежащего обязательной сертификации в системе сертификации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю) применяются интегральные схемы первого или второго уровня, соответствующие требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации";";

пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпункте "г" пункта 14 настоящих Правил, заявителем представляются:

а) нотариально заверенная копия договора о предоставлении права использования программного обеспечения, используемого в телекоммуникационном оборудовании, в том числе путем его обновления и внесения в него изменений (при наличии);

б) нотариально заверенная копия договора об отчуждении в пользу заявителя исключительных прав на программное обеспечение, используемое в телекоммуникационном оборудовании (при наличии);

в) копии актов приемки программного обеспечения (в том числе исходных кодов с указанием наименования файлов, их контрольных сумм, типа, версии и применимости) к лицензионному соглашению, а также прав на его использование, модернизацию, доработку и копирование (в случае приобретения заявителем прав на использование программного обеспечения) (при наличии);

г) копия свидетельства о регистрации программного обеспечения в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных либо в едином реестре программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или справка, содержащая информацию о наличии сведений о программном обеспечении в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных либо в едином реестре программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации;

д) копия свидетельства о государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин или базы данных в Реестре программ для электронно-вычислительных машин или Реестре баз данных соответственно или справка, содержащая информацию о наличии сведений о программе для электронных вычислительных машин или базе данных в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных либо в едином реестре программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации (при наличии);

е) копия договора, заключенного между заявителем и соисполнителем, предусматривающего передачу программной документации, включая исходные коды программного обеспечения, и исключительных прав на программное обеспечение в составе телекоммуникационного оборудования (в случае если разработка программного обеспечения осуществлялась сторонней организацией по заказу заявителя) (при наличии);

ж) копия свидетельства о государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин или базы данных, разработанных соисполнителем, в Реестре программ для электронно-вычислительных машин или Реестре баз данных соответственно или справка, содержащая информацию о наличии сведений о программе для электронных вычислительных машин или базе данных в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных либо в едином реестре программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации (при наличии);

з) копия патента на изобретение или полезную модель, которые используются в составе телекоммуникационного оборудования (в случае, если права на такие изобретение или полезную модель принадлежат заявителю), либо копия договора о предоставлении права использования изобретения или полезной модели в составе телекоммуникационного оборудования (в случае, если права на такие изобретение или полезную модель принадлежат сторонним организациям);

и) иные документы, на основании которых заявитель обладает правами на использование программного обеспечения, изобретения или полезной модели в требуемом объеме.";

пункт 24 изложить в следующей редакции:

"24. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпункте "и" пункта 14 настоящих Правил, заявителем представляется справка, содержащая информацию о наличии интегральной схемы в реестре с указанием номера соответствующей реестровой записи, либо копия заключения о подтверждении производства, выданного в отношении интегральной схемы.";

и) в перечне радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденном указанным постановлением:

позицию, классифицируемую кодом 26.20.2 в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014, исключить;

в наименовании позиции "Тонометры измерения внутриглазного давления, соответствующие кодам 171850, 172450, 172460 вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации" цифры "171850" исключить.

2. Приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 19, ст. 2993; 2021, № 1, ст. 106; № 2, ст. 454; № 36, ст. 6406; № 48, ст. 8070) дополнить пунктом 27¹ следующего содержания:

"27 ¹ .	26.20.2	Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных".
--------------------	---------	---

3. Абзац тринадцатый подпункта "а" и подпункт "б" пункта 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2021 г. № 1432 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2021, № 36, ст. 6406), признать утратившими силу.
